
Unidad 4: Licencias

Asignatura: Computación y Sociedad
Departamento de Computación, Facultad de Ciencias
Exactas, Fco-Qcas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto



Licencias de Software

- Qué es una Licencia de Software?
 - Es un contrato entre el autor/titular de los derechos y el usuario.
 - Las licencias definen los permisos y restricciones sobre el uso, copia, modificación y distribución del software.
 - Fundamental para el uso legal del software.



Términos Fundamentales Relacionados

- Copyright: derechos de autor
- Código fuente y objeto
- EULA: acuerdo de licencia de usuario final



Marco Legal y Tipos de Licencias

Leyes y Acuerdos Internacionales

- Leyes de propiedad intelectual (ej. Copyright).
- Convenio de Berna.
- Otros como el acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

Clasificación de Licencias

- Por libertad: Propietario, Libre, Open Source, etc
- Por pago: Comerciales, gratuitas, demos
- Por duración: perpetuas, suscripciones, usuarios limitados



Software Propietario

- Características principales:
 - El autor/empresa mantiene el control total.
 - Limitaciones en el uso, copia, modificación y distribución.
 - Generalmente, se paga por el derecho a usarlo.
 - Soporte dedicado.
- Ejemplos comunes: Microsoft Windows, Adobe Photoshop, SQL Server.



Licencias SQL Server

- SQL Server Enterprise: La edición premium, diseñada para cargas de trabajo críticas con altos requisitos de rendimiento y disponibilidad.
- SQL Server Standard: Una buena opción para cargas de trabajo de nivel medio y funcionalidades de business intelligence.
- SQL Server Web: Una edición de menor costo para hosts web. Se licencia generalmente por núcleo de procesador.
- SQL Server Developer: Una edición gratuita para desarrollo y pruebas, pero no para uso en producción.
- SQL Server Express: Una edición gratuita y ligera, ideal para pequeñas bases de datos y aprendizaje. .



Software Libre

- Se refiere al software que respeta la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software.
- Las cuatro libertades del software libre, según la Free Software Foundation (FSF):
 - Libertad 0: ejecutar el programa para cualquier propósito.
 - Libertad 1: estudiar y modificar el programa.
 - Libertad 2: distribuir copias del programa.
 - Libertad 3: distribuir versiones modificadas del programa



Tipos de Licencias de Software

Libre

- Existen diferentes licencias dentro del software libre.
 - Permisivas: Permiten mayor flexibilidad en el uso y modificación, incluso en software propietario (ej., MIT, BSD, Apache) .
 - Copyleft: Requieren que las modificaciones y distribuciones se mantengan bajo la misma licencia (ej., GPL).



Ejemplos de Licencias de Software Libre Permisivas

- MIT License: Muy simple y permisiva. Permite hacer casi cualquier cosa con el software, siempre que se incluya la atribución al autor original.
- Apache License 2.0: Permisiva, permite el uso en software propietario y patentes.
- BSD Licenses (Berkeley Software Distribution): Familia de licencias permisivas con algunas variaciones, pero en general, muy flexibles.



Ejemplos de Licencias de Software Libre NO Permisivas

- GNU General Public License (GPL): La licencia copyleft más conocida y utilizada. Asegura que las modificaciones y distribuciones permanezcan siendo software libre.
- GNU Lesser General Public License (LGPL): Una variante de la GPL que permite enlazar con bibliotecas de software libre desde software propietario bajo ciertas condiciones



Consideraciones Éticas y Sociales

(Software libre vs. Propietario)

- Software Libre:
 - Fomenta la colaboración, transparencia y acceso al conocimiento.
 - Puede promover la independencia tecnológica.
- Software Propietario:
 - Puede generar innovación y desarrollo profesional.
 - Plantea cuestiones sobre el control, la privacidad y la equidad/iniquidad en el acceso a la tecnología.



Licencias de Contenido: Protegiendo y Compartiendo Conocimiento

Creative Commons y otras Licencias de Publicaciones



Por que Licenciar Contenido?

- Protección del Autor: Asegurar que tu trabajo original sea reconocido y utilizado según tus deseos.
- Claridad para el Usuario: Indicar claramente qué se puede y qué no se puede hacer con tu obra.
- Fomento de la Reutilización: Facilitar que otros construyan sobre tu trabajo, expandiendo el conocimiento y la creatividad.
- Balance entre Derechos y Acceso: Encontrar un punto medio entre la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la cultura libre.



El Derecho de Autor Tradicional (Copyright)

- Confiere al autor derechos exclusivos sobre su obra (reproducción, distribución, modificación, etc.)
- "Todos los derechos reservados": Implica que cualquier uso que no sea expresamente autorizado es ilegal.
- Limitaciones y Excepciones: Aunque es "todos los derechos reservados", existen excepciones como el "uso justo" en algunas jurisdicciones
- Restricción a la Innovación: Puede limitar la capacidad de terceros para adaptar o compartir obras sin permiso explícito.



Creative Commons (CC)



- "Algunos derechos reservados": Filosofía que busca un equilibrio entre la protección del autor y la facilitación del acceso y la reutilización.
- Organización sin fines de lucro: Ofrece herramientas legales gratuitas para permitir a los creadores compartir su trabajo.
- Lenguaje Universal: Proporciona licencias fáciles de entender y de implementar, reconocidas globalmente.
- Para todo tipo de contenido: Desde textos, fotos, música, videos hasta datos y materiales educativos.



Los Cuatro Elementos Base de las Licencias CC

- Atribución (BY): Siempre se debe reconocer la autoría de la obra original.
- No Comercial (NC): No se permite el uso de la obra con fines comerciales.
- Sin Obras Derivadas (ND): La obra no puede ser modificada o adaptada; debe usarse tal cual.
- Compartir Igual (SA): Si se modifica la obra, la obra derivada debe licenciarse bajo la misma licencia CC.



Cuándo Usar Creative Commons?

- Materiales Educativos: Libros de texto, cursos, recursos didácticos.
- Publicaciones Científicas: Artículos, datos de investigación.
- Contenido Artístico: Fotos, ilustraciones, música, videos.
- Contenido Web: Blogs, podcasts, sitios web.
- Datos Abiertos: Conjuntos de datos para investigación o desarrollo.
- Promoción de la Cultura Libre y Abierta.

